

0000493-98.2018.8.26.0372

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Rafael Imbrunito Flores

Comarca: Monte Mor

Foro: Foro de Monte Mor

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... para a prática do crime de roubo majorado acima descrito.

A denúncia foi recebida às fls. 237/238.

O acusado foi citado, e apresentaram respostas à acusação (fls. 284/285, 293/295 e 322/327).

Durante a instrução criminal foram ouvidas as vítimas Cícero Alves Pereira e Luís Guilherme Giovani, bem como os Policiais Cíveis André Luiz Miyazaki e Luís Antônio Queiroz, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Mor

Foro de Monte Mor

2ª Vara

Rua João Carlos Gomes Carneiro, 12, Monte Mor-SP - cep 13190-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000493-98.2018.8.26.0372 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000493-98.2018.8.26.0372

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Ofício - 689/2017 - Delegacia de Polícia de Monte Mor, 747/2017 - Ministério Público de São Paulo

Autor:

Justiça Pública e outro

Réu:

PAULO FRANCISCO GOMES e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Imbrunito Flores

Vistos.

JOSÉ APARECIDO MAGALHÃES e PAULO FRANCISCO GOMES foram denunciados e estão sendo processados como incursores, por quatro vezes, no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I

e II, do Código Penal, na forma do artigo 70, caput, in fine, do Código Penal, ao passo que EVERTON DA SILVA PEREIRA, foi denunciado e está sendo processado como incurso, por quatro vezes, no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, do Código Penal, na forma do artigo 70, caput, in fine, do Código Penal, c/c o artigo 29, caput, do Código Penal.

De acordo com a denúncia, no dia 21 de outubro de 2016, por volta das 16 horas, na intersecção da Rua Um com a Rua Trinta e Um, sem número, Jardim Paulista, nesta cidade e comarca de Monte Mor, JOSÉ APARECIDO MAGALHÃES e PAULO FRANCISCO GOMES, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de propósitos com VALDEMAR FIGUEIREDO DA COSTA e CLAYTON TIMOTEO MARINHO, subtraíram para todos, mediante grave ameaça às vítimas Hernandes Rodrigues da Silva, Antônio Gama Cardoso, Cícero Alves Pereira, Luís Guilherme Giovani e Cleiton Vieira de Carvalho, com emprego de arma de fogo, 03 (três) aparelhos celulares pertencentes respectivamente às vítimas Antônio Gama Cardoso, Cícero Alves Pereira, Cleiton Vieira de Carvalho, bem como uma restroescavadeira, marca MR/Volvo, cor amarela, pertencente à empresa vítima Stavia.

E, igualmente, porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, EVERTON DA SILVA PEREIRA concorreu para a prática do crime de roubo majorado acima descrito.

A denúncia foi recebida às fls. 237/238.

O acusado foi citado, e apresentaram respostas à acusação (fls. 284/285, 293/295 e 322/327).

Durante a instrução criminal foram ouvidas as vítimas Cícero Alves Pereira e Luís Guilherme Giovani, bem como os Policiais Civis André Luiz Miyazaki e Luís Antônio Queiroz, a testemunha Janim Salomé da Costa, sendo os réus interrogados, com exceção do réu Paulo, declarado revel (fls. 461/462 e 478/479).

Em alegações finais, tanto o Ministério Público quanto as defesas requereram a improcedência da ação, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (fls. 483/488, 489/494, 497 e 498/502).

Era o necessário a relatar.
Passo à fundamentação e decisão.

O Processo está em ordem. Não há irregularidades ou nulidades a serem sanadas e estão presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais. Impõe-se então, o julgamento do mérito.

A improcedência da presente ação penal é medida que se impõe, pois, embora comprovada a materialidade, não restou minimamente comprovada a autoria delitiva.

Vejamos:

A vítima Cícero Alves Pereira disse que, no dia dos fatos, estava trabalhando e, após retornar do almoço, foram abordados por dois indivíduos armados com duas pistolas e uma arma de brinquedo, ocasião em que os roubadores anunciaram o assalto e os levaram para um canto. Afirmou que eram três indivíduos, sendo que um saiu com a máquina e os outros dois ficaram com as vítimas rendidas. Disse que, neste momento, policiais chegaram no local e os indivíduos saíram correndo, sendo apenas um deles abordado. Não reconheceu JOSÉ APARECIDO MAGALHÃES como sendo um dos roubadores.

A vítima Luís Guilherme Giovanoni também disse que estavam trabalhando e, após o horário do almoço, avistaram VALDEMAR do outro lado da rua, com a mão na cintura e fazendo gestos. Alegou que, pouco tempo depois, chegaram outros dois indivíduos,

também armados, ocasião em que as vítimas foram abordadas. Narrou que um dos sujeitos saiu com a retroescavadeira enquanto os outros dois ficaram para mantê-los reféns. Disse que foram amarrados e que o indivíduo fazia ameaças de morte, colocando a arma de fogo, por diversas vezes, em sua cabeça. Afirmou que, enquanto estavam rendidos, a polícia chegou ao local e os ladrões pularam o muro, sendo apenas VALDEMAR preso. Afirmou que um “morenã de cor, que era mais alto”, conseguiu fugir. Não reconheceu JOSÉ APARECIDO MAGALHÃES como sendo um dos roubadores.

Os Policiais Cíveis André Luiz Miyazaki e Luís Antônio Queiroz, afirmaram que participavam de uma investigação acerca de associações criminosas que praticavam crimes de roubo de máquinas de terraplenagem. Disseram que, ao todo, identificaram seis quadrilhas, sendo EVERTON o líder de uma delas. Disseram que havia uma interceptação em andamento e que chegaram até os suspeitos pelas falas dos próprios denunciados, que forneceram suas localizações durante conversas. Narraram que acabou o combustível do caminhão e por isso conseguiram sair de Piracicaba e chegar ao local dos fatos. Afirmaram que se dirigiram ao local e avistaram os réus em um ponto de ônibus, nas proximidades da única obra existente no local e que, pouco tempo depois, os denunciados abordaram as vítimas e as conduziram até um determinado local. Narraram que, enquanto faziam o retorno, CLAYTON saiu do local com uma retroescavadeira e VALDEMAR e PAULO FRANCISCO GOMES mantinham as vítimas reféns, sendo que, ao notarem a aproximação policial, VALDEMAR e PAULO FRANCISCO GOMES tentaram fugir, sendo apenas o VALDEMAR abordado. Aduziram que, nesse ínterim, a outra equipe acompanhou CLAYTON e acabou por abordá-lo a poucos quilômetros dali e que, nesse dia, JOSÉ APARECIDO MAGALHÃES, outro integrante da organização criminosa, dirigia um caminhão que dava apoio logístico aos demais roubadores, sendo que, pela interceptação telefônica, concluíram que EVERTON também compareceu ao local para escolher a máquina que seria roubada e para dar apoio aos acusados. Afirmaram que JOSÉ APARECIDO MAGALHÃES foi avistado no local, com um caminhão vermelho. Disseram que EVERTON era superior aos demais denunciados na hierarquia da organização criminosa, repassando as ordens de José Arnaldo, líder de todas as quadrilhas. Narraram que, além da retroescavadeira, foram subtraídos três aparelhos de telefonia celular, os quais não foram recuperados. Disseram que o caminhão utilizado para apoio logístico foi posteriormente localizado e apreendido na residência de JOSÉ APARECIDO MAGALHÃES. A testemunha Luís Antônio Queiroz acrescentou, ainda, que EVERTON era conhecido como “advogado”, por estar cursando faculdade de direito.

A testemunha de defesa Janim Salomé da Costa afirmou que conhece EVERTON do bairro em que reside, sabendo que ele trabalha e tem um convívio normal na sociedade. Disse que o réu fazia estágio no escritório de advocacia que trabalhava.

Em seu interrogatório, JOSÉ APARECIDO MAGALHÃES negou a prática dos crimes narrados na denúncia. Disse que apenas conheceu EVERTON no presídio, quando foram processados por roubos de máquinas.

Interrogado, EVERTON DA SILVA PEREIRA também negou seu envolvimento com os crimes em tela. Disse que, referente ao processo que tramitou em Piracicaba, apenas confessou ter intermediado a venda de uma máquina.

São as provas colhidas.

Finalizada então a instrução, não restou evidenciada a certeza da prática, por parte dos réus, da conduta ilícita a eles imputadas na denúncia, havendo dúvida razoável para o caso, não sendo produzidas provas suficientes a formação de um juízo de convencimento quanto a efetiva prática dos fatos descritos.

Quanto à interceptação telefônica de fls. 223/235, como bem ressaltado pela acusação, tais documentos referem-se aos diálogos ocorridos no dia 11 de agosto de

2016, dia em que foi cometido crime na cidade de Hortolândia. Os depoimentos prestados pelos Policiais Cíveis, ao que tudo indica, confundem os fatos ocorridos nos dias 11 de agosto de 21 de outubro de 2016, diante do grande número de crimes cometidos pela organização criminosa e pela quantidade de diálogos interceptados. Verifica-se que JOSÉ APARECIDO MAGALHÃES e EVERTON DA SILVA PEREIRA não poderiam ser reconhecidos pelos ofendidos, uma vez não mantiveram qualquer contato pessoal com as vítimas e, do mesmo modo, não foi possível o reconhecimento de PAULO FRANCISCO GOMES, ante a ausência de fotografias nos autos e pelo fato de o acusado estar foragido.

O processo é uma sequência de atos que se vinculam, formando premissas maiores e menores, as quais, analisadas no seu conjunto, permitem a formação de um juízo de convicção sobre a existência ou não da responsabilidade dos réus no evento. Dessa forma, embora comprovada a materialidade delitiva, existe dúvida razoável quanto ao envolvimento dos denunciados no crime de roubo juntamente com VALDEMAR FIGUEIREDO DA COSTA e CLAYTON TIMOTEO MARINHO. Não existem, portanto, ante o que consta dos autos, elementos suficientes para a definição legal do tipo em tela, militando em favor dos réus o benefício da dúvida.

Assim sendo, ante a dúvida, impõe-se a improcedência.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para ABSOLVER os acusados JOSÉ APARECIDO MAGALHÃES e PAULO FRANCISCO GOMES como incurso, por quatro vezes, no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, do Código Penal, na forma do artigo 70, caput, in fine, do Código Penal, bem como EVERTON DA SILVA PEREIRA como incurso, por quatro vezes, no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, do Código Penal, na forma do artigo 70, caput, in fine, do Código Penal, c/c o artigo 29, caput, do Código Penal, todos com base no artigo 386, inciso VII, do Código Penal.

Absolvidos os réus, custas não são devidas. Oportunamente, esgotadas vias ordinárias, procedam-se às anotações e comunicações devidas, arquivando-se os autos com cautelas legais.

Cumram-se as demais formalidades.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

Monte Mor, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA